

1501824-05.2019.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501824-05.2019.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2368600/2019 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 9193901 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 5682/19/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2368600 - 05º D.P. PIRACICABA, 5682/19/922 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO NUNES DIAS

Vítima:

INOVA SUPER SUPERMERCADO e outro

Artigo da Denúncia:

*

Aos 07 dias do mês de dezembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o Defensor Público, Dr. Rafael Álvarez Moreno. Apresentados a vítima Edson Cleiton Correia Martins (fórum) e a testemunha arrolada em comum pelas partes: Antonio Carlos Domingos (fórum). Ausente o acusado Maurício Nunes Dias, não localizado pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de fls.170.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos da vítima (Edson) e testemunha comum (Antonio Carlos) pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não comunicou o juízo, DECRETO A SUA

REVELIA.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, 1501824-05.2019.8.26.0599

MAURÍCIO NUNES DIAS, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal porque, no dia 23 de dezembro de 2019, por volta de 08h15min., no estabelecimento comercial "Inova Supermercado", localizado à rua Corcovado, nº 1.485, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, 02 frascos de desodorante marca "Axe", 02 frascos de desodorante marca "Rexona" e 02 frascos de desodorante "Nivea", totalizando o valor de R\$ 85,58 (oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) em prejuízo do sobredito estabelecimento.

IMPROCEDE A PRESENTE AÇÃO PENAL. É o caso de reconhecimento de crime impossível. Segundo consta da inicial, o denunciado é contumaz na prática de delitos de furto e já havia se dirigido diversas vezes ao sobredito estabelecimento comercial, de onde subtraiu mercadorias e evadiu-se sem efetuar o pagamento.

Na referida data, o denunciado foi novamente ao comércio, separou as mercadorias, colocou-as sob suas vestes e evadiu-se rapidamente do local sem efetuar o respectivo pagamento das mercadorias. No entanto, quando estava na calçada, do lado de fora do estabelecimento, o denunciado foi abordado por funcionários do estabelecimento, os quais lograram apreender a res furtiva em seu poder. Com efeito, em solo policial, o representante da vítima, Edson Cleiton Correia Martins, declarou que "trabalha como gerente na empresa vitimada. Na presente data estava na entrada do estabelecimento quando o indiciado adentrou no local. Ocorre que o implicado já é conhecido furtador na localidade, sendo que iria acionar a segurança para realizar o acompanhamento. Afirmo que antes que assim procedesse, o indiciado já saiu do local de forma apressada, sendo abordado pela segurança já na calçada da empresa. Afirmo que os seguranças já haviam sido comunicados por outros funcionários sobre a presença do criminoso. Afirmo que quando o segurança o deteve encontrou em sua posse alguns objetos que acabaram de ser subtraídos do estabelecimento comercial em tela (...)" (fls. 02).

Em juízo ratificou as declarações prestadas na fase policial. Disse que não trabalha mais na empresa-vítima, mas por ocasião dos fatos, era gerente do local. Não se lembra da fisionomia do furtador, mas sobre os fatos, recorda-se que essa pessoa frequentava o local há muito tempo para a prática de furtos. No dia, o segurança o deteve dentro da loja. Ele resistiu e saiu da loja. Ele foi novamente contido do lado de fora pelos seguranças até a chegada da polícia ou da guarda civil, não se lembra muito bem porque ocorreram dois casos semelhantes e em um veio a polícia, em outro a guarda. O réu foi detido em poder de frascos de desodorantes, não se lembra a marca, mas eram acima de sete unidades. Ela não pagara pelos desodorantes. Foi até a Delegacia juntamente com Carlos, o segurança. Os objetos foram recuperados. Reconheceu a fotografia do réu acostada nos autos como sendo a pessoa que cometeu os fatos acima narrados. O réu já tinha o costume de subtrair no local e na câmara já sabiam do rosto dele. Quando ele entrou, ser conhecido, passou a ser monitorado pelas câmeras e seguranças.

Antônio Carlos Domingos trabalha como segurança na empresa vítima e afirmou na fase inquisitorial que "estava exercendo seu mister quando uma funcionária do estabelecimento foi até onde estava e lhe informou que o indiciado havia acabado de entrar na loja. Segundo o depoente, o implicado já é conhecido furtador na localidade e há tempos exerce fiscalização quando ele surge no local, de modo a evitar furtos e outras intercorrências. O depoente afirma que quando estava adentrando no estabelecimento o indiciado passou por ele rapidamente, sendo que conseguiu notar que havia alguns objetos suspeitos escondidos em suas vestes. De acordo com o depoente, conseguiu abordar o implicado já na calçada e quando o questionou acerca dos objetos que possuía escondidos na cintura, ele tentou fugir, mas foi detido na sequência com o auxílio de mais dois funcionários do estabelecimento, os quais não puderam comparecer neste plantão. O depoente afirma

que na posse do implicado foram encontrados alguns objetos que acabaram de ser subtraídos do estabelecimento comercial em tela" (fls. 03).

Em juízo, pouco se recordou dos fatos, mas disse que sempre que o réu entrava, já tentavam inibir eventual conduta delitiva dele, mas do dia dos fatos não se recorda muito bem.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 04/05).

Em juízo, não compareceu para ser interrogado.

O legislador penal pátrio adotou, no que tange à figura do crime impossível ou quase-crime, a chamada teoria objetiva temperada, segundo a qual se faz necessário que sejam absolutamente inidôneos o meio empregado pelo agente ou objeto sobre o qual recai a conduta para que se possa reconhecer o crime impossível.

No caso sob luzes, o meio empregado pelo averiguado restou prejudicado em função da vigilância constante exercida pelo sistema de monitoramento do supermercado que inviabilizou a consumação do delito, tanto que, monitorado, o réu foi abordado ainda dentro do estabelecimento, antes mesmo que tentasse passar pelo caixa sem efetuar o pagamento.

Assim vêm decidindo nossos Colendos Tribunais:

TACRSP: "Se o agente foi observado o tempo todo pelos agentes de segurança do estabelecimento comercial para a sua detenção, inclusive, na 'cabine de vestir', local onde vestiu as roupas que tentava subtrair por debaixo daquelas que já usava, tal vigilância tornou impossível a real consumação do crime". (RT 731/614).

TACRSP: "Quando a res permanece protegida, tornando absolutamente ineficaz o emprego do meio adotado pelo agente, surge a figura da tentativa impossível". (JTACRIM 64/256).

TARS: "Furto em loja. Crime impossível. A vigilância sobre a acusada remete esta a frustração da empreitada criminosa. Apelo conhecido e provido". (JTAERGS 101/70).

Ante o exposto, requeiro seja julgada improcedente a presente ação, absolvendo-se o réu da imputação que lhe foi feita.

Dada a palavra ao nobre defensor do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, preliminarmente, requeiro o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase judicial, uma vez que não foram mostradas à vítima e testemunha outras fotografias, bem como a vítima e testemunha não descreveram o indivíduo detido, antes que o reconhecimento ocorresse, de forma que não se operou o reconhecimento na forma do artigo 226 do C.P.P.

No mérito, reitera os termos da manifestação ministerial no sentido da improcedência da ação.

Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

MAURICIO NUNES DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de dezembro de 2019, por volta de 08h15, no estabelecimento comercial "Inova Supermercado", localizado à Rua Corcovado, nº 1.485, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, 02 frascos de desodorante marca "Axe", 02 frascos de desodorante marca "Rexona" e 02 frascos de desodorante "Nivea", totalizando o valor de R\$ 85,58 (oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) em prejuízo do sobredito estabelecimento.

Segundo a denúncia, o réu é contumaz na prática de delitos de furto e já havia se dirigido diversas vezes ao sobredito estabelecimento comercial, de onde subtraiu mercadorias e evadiu-se sem efetuar o pagamento.

Na referida data, o réu foi novamente ao comércio, separou as mercadorias, colocou-as sob suas vestes e evadiu-se rapidamente do local sem efetuar o respectivo pagamento das mercadorias. No entanto, quando estava na calçada, do lado de fora do estabelecimento, o réu foi abordado por funcionários do estabelecimento, os quais lograram apreender a res furtiva em seu poder.

A denúncia foi recebida (fls. 76/77), o réu, não localizado para citação pessoal (fls. 80), foi citado por edital (fls. 86) e, como o réu não respondeu ao chamamento processual, foi determinada a suspensão do processo, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 91).

Posteriormente, o réu foi citado de forma pessoal (fls. 110), a suspensão do processo foi revogada (fls. 111) e ele apresentou resposta escrita, na qual alegou que as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 127/128). O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 129/130). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, sendo decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar deve ser afastada.

Embora o reconhecimento fotográfico do réu tenha sido realizado sem as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, só teve a intenção de que a vítima e testemunha pudessem dizer com mais clareza os fatos que ocorreram naquela data.

É que o réu foi detido naquela oportunidade e levado à Delegacia, onde foi devidamente qualificado, não havendo qualquer dúvida sobre a sua identificação.

Nesse sentido, o reconhecimento fotográfico judicial não tinha a intenção de identificar o autor do furto e não se pode falar sobre nulidade.

No mérito, a ação penal é improcedente.

1) Da materialidade

A materialidade está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 09.

2) Da autoria

A autoria também é certa e deve ser atribuída ao réu.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 04).

Em Juízo, o réu tornou-se revel.

A autoria restou amparada pelos demais elementos probatórios. Vejamos.

O representante da vítima E.C.C.M. declarou que era gerente desse supermercado. Não se recorda da fisionomia da pessoa. A pessoa há muito tempo frequentava o supermercado e praticava furtos. Nesse dia, o segurança conseguiu abordá-lo, ainda dentro da loja, mas ele resistiu e conseguiu sair da loja, mas foi segurado pelos seguranças, até a chegada da Polícia. Nesse dia, o réu estava com mais de 07 desodorantes em sua posse, que não tinha pagado. Foi à Delegacia, junto com Carlos, o segurança do mercado. Os objetos foram recuperados. Reconheceu a pessoa da fotografia de fls. 17 como sendo a mesma que foi levada à Delegacia. A porta da loja dá acesso fácil à loja. Quando conseguiram abordar o réu, dentro da loja, o segurança o segurou, mas o réu foi empurrando para fora. Pediu que o segurança não usasse a força, para evitar mal. Um dos meninos conseguiu segurar o réu fora do supermercado. Se a Polícia não tivesse chegado, não conseguiriam detê-lo. Já era de costume do réu subtrair e conseguiram verificar na câmera que uma pessoa estava fazendo furtos. Em uma filmagem, conseguiram visualizar o rosto da pessoa. No dia, ele entrou, percebeu que era a pessoa do furto. Ficaram visualizando o réu.

Antônio Carlos Domingos narrou que é fiscal de loja e recorda-se de um entrevero, quando chamaram a Polícia Militar, mas não se recorda da fisionomia dele. O réu já vinha praticando furtos. Não se recorda se estava chegando na loja ou se foi ele mesmo que abordou o réu, porque são dois os fiscais de loja. Não se recorda onde o réu foi abordado, se foi dentro ou fora da loja. O réu tentou escapar e a Guarda Municipal ou a Polícia Militar o detiveram. O réu tinha vários desodorantes com ele, que não tinha pagado. Ele já tinha passado do caixa, quando foi abordado. Quando viam o sujeito entrando, ficavam perto, para inibir a ação, mas quando ele já estava dentro da loja, o acompanhavam pelas câmeras. Não sabe como ocorreu, naquele dia. O sujeito estava mais magro do que aquele que aparece a fls. 17. A pessoa de fls. 17 se parece, mas não pode dizer com certeza que era a pessoa do supermercado.

A autoria restou indubitosa.

O réu não forneceu versão sobre os fatos.

O gerente do supermercado contou que não presenciou a subtração, no entanto, o réu já tinha sido identificado como a pessoa que realizava outros furtos no local e, por isso, foi abordado dentro da loja, tentou se esquivar e, depois, foi detido fora da loja.

O segurança do supermercado confirmou que o réu era conhecido, porque praticou

vários furtos no local e, por isso, quando ele adentrava ao local ou ficavam bem perto, para inibir a subtração, ou o vigiavam pelas câmeras de segurança. Nesse sentido, a prova revela que o réu ingressou no comércio e, quando foi abordado tinha um volume da cintura que, após a abordagem, constatou-se tratar de mercadorias subtraídas do supermercado.

O fato de o réu estar na posse da res, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

No caso dos autos, o réu nada mencionou sobre os fatos, de forma que a presunção se confirmou.

3) Da atipicidade da conduta

Poder-se-ia indagar a respeito do crime impossível, na medida em que os seguranças

do local já conheciam o réu e sabiam, desde que ele ingressou no mercado, que sua intenção seria de subtrair bens.

No caso dos autos, o gerente informou que já sabiam que o réu efetuava subtrações e, por isso, inibiam sua ação ou o acompanhavam pelas câmeras de segurança.

Nesse sentido, uma vez que quando ele ingressou os seguranças já tinham conhecimento dele, é possível o reconhecimento do crime impossível, já que o sistema de segurança, para o réu, era eficaz.

4) Do dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação pena e o faço para ABSOLVER MAURICIO NUNES DIAS, qualificados nos autos, da imputação que lhe é feita pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pelo(a) MM. Juíz(a) foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.